

- 「국세징수법」 제85조(채납처분의 중지와 그 공고) 제2항에 따르면 위임기관에 공매 실익이 없는 경우 채납처분을 중지하여야 하나, 교부청구자 또는 참가압류자에게 공매 실익이 있는 경우 채납처분을 중지하지 아니할 수 있도록 되어 있고
 - 국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제63조(협의사항)에 따르면 공사는 공매실익이 없는 경우 세무서장과 협의하여 처리하도록 되어 있음
 - 한편, 「압류재산매각업무요강」 제91조(협의사항) 제2항에서는 위임기관에 실익이 없더라도 압류, 참가압류 등 교부청구권자에게 실익이 있는 경우 공매를 진행할 수 있도록 하면서도 위임기관과 협의를 거쳐야 하는지에 대해서는 언급이 없음
- 이에, 각 지역본부에서 공매실익이 없으나 교부청구 또는 참가압류가 있는 경우에 대한 업무처리 실태를 점검한 결과
 - 강원지역본부에서는 채납자 ○○○(○○○세무서 2017-△△△△△-004)의 압류재산에 대해서 선순위 근저당권이 있으나 ○○시청의 교부청구(재산세-당해세)가 있으므로 공매속행이 가능함에도 위임기관과 협의하는 절차 없이 공매를 중지한 반면

- 서울동부지역본부에서는 체납자 ○○○(○○○세무서 2017-△△△△△-002)의 압류재산에 대해서 선순위 근저당권이 있으나 최선순위인 ○○○시청의 압류(재산세-당해세)가 있어 공매속행 여부를 위임기관과 협의 후 공매 진행 하는 등
- [표 36]과 같이 「국세징수법」 제85조 제2항에 해당하는 경우 서울동부지역본부 등 7개 부점은 위임기관과 공매중지에 관한 협의를 하고 있으나 강원지역본부 등 5개 지역본부는 위임기관과 협의를 하고 있지 않는 등 지역본부별로 상이하게 처리하고 있음

[표 36] 「국세징수법」 제85조 제2항에 따른 협의 시행 현황(2019. 4. 30. 현재)

구 분	부 점
-----	-----

“기재생략”

- 따라서 「국세징수법」 제85조 제2항에 해당할 경우 위임기관과 협의를 하도록 요강에 반영함으로써 공사 내규가 상위 법령 등과 일치되도록 하고 공매업무의 혼선을 방지할 필요가 있음

【조치할 사항】

- ◇ 조세정리부장은 「국세징수법」 제85조 제2항에 해당할 경우 위임기관과 협의 후 공매를 진행할 수 있도록 「압류재산매각 업무요강」을 개정하시기 바랍니다. (개선)